编号：_____

成立分公司合作协议

甲　方：_____

乙　方：_____

签订日期：_____年_____月_____日

甲方：

乙方：

为了拓展市场，提高竞争力，实现优势互补、效益共赢的合作经营目标，甲乙双方经友好协商就成立_____公司_____分公司，达成以下协议：

第一条：合同的内容和范围

双方拟协作成立_____公司_____分公司　　，甲方出资_____万，乙方出资_____万，用于该分公司的经营，合作的内容为营业执照经营范围内的内容，协作的市场范围为_____市场范围　。该分公司自主经营、财务独立核算、自负盈亏，实行股份制，甲方占分公司的____份额，乙方占分公司的____份额，并按此比例分配利润、承担风险。

第二条：甲乙双方的权利和义务

一　、甲方的权利和义务

1、根据国家有关法律、法规，提供营业资质等法定依据，并办理分公司注册、备案等必要的手续，在_____市开设分公司。

2、出资_____万用于分公司的经营，在分公司成立后将出资打入分公司账号，并确保在合作期间出资用于分公司的经营。

3、指定分公司负责人，负责分公司日常经营、管理，任免除本协议约定的由乙方指定的工作人员以外的其他工作人员，并负责培养专业技术人才。

4、依本合同约定享有利润分配权、分公司撤销后的资产分割权、经营权，并依本合同约定承担经营风险。

二 、 乙方权利和义务

1、为分公司在当地的经营提供便利，提供并尽力维护业务渠道，促进分公司盈利。

2、出资_____万用于分公司的经营，于_____年_____月_____日前将出资打到甲方指定账号，在分公司设立后监督甲方将资金打到分公司账号用于分公司经营。

3、乙方有权了解分公司的经营情况，并由乙方任命分公司的出纳一名、财务一名，上述岗位的任命和更换由乙方决定。

4、依本合同约定享有利润分配权、分公司撤销后的资产分割权、监督权，并依本合同约定承担经营风险。

第三条：分公司的经营管理及盈亏处理

1、分公司独立核算、自负盈亏，分公司在实际经营中如与总公司发生业务、资金往来，企业内部也应独立核算。

2、分公司设立、经营期间所产生的各项经营成本、税费，由分公司承担。

3、每年的_____月分公司应核算上一年度经营状况，确定盈利和亏损情况。分公司上一年度有盈利的，扣除相应税费后，由甲乙双方按出资比例分配利润。甲乙双方也可协商一致不分配或少分配利润用于公司继续经营。对于盈利和亏损状况、利润分配方案双方应形成书面文件确认。

4、虽然法律上分公司不具备独立法人主体资格，但本协议约定的独立核算、利润分配、亏损承担等相关条款对甲乙双方具有约束力。如合同期间因甲方的其他债务造成分公司的财产损失，损失后果应由甲方承担。同样，如因分公司的债务造成甲方的财产损失，损失后果也应由甲乙双方按本协议约定的比例承担。

5、合同终止后，应注销分公司、清算资产，并按甲乙双方出资比例分配剩余资产，如有亏损，也由甲乙双方按出资比例承担。合同终止后如甲方决定不注销分公司，则应以甲乙双方决定终止本协议日期为准核算资产和债权债务，并予以分割。

第四条、合作期限

1、本协议有效期为_____年，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。合同到期前_____个月，双方应协商是否续约。

2、合同到期前，双方协商一致可提前终止本协议，但任何一方不得单方擅自终止本协议。

第五条、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，协商一致可签订补充协议，如协商不成可向甲方所在地法院提起诉讼。

第六条、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，效力相同。

第七条、本合同双方签字盖章后生效。

甲方：	乙方：
授权代表：	授权代表：
_____年_____月_____日	_____年_____月_____日